LH
Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau
NOTAR IN BERLIN

Notar Dr. von Tannried-Eichenau · Kastanienallee 74 · 10435 Berlin

Deutsches Notarinstitut (DNotI)
Gerberstraße 19
97070 Würzburg

Berlin, 06.11.2026

Unser Zeichen: LHTE/2026/114-HQ · UVZ 527/2026 des Notars Dr. Joris Wendt
Fachkollegiale Anfrage

Havelquarz Intelligenz & Grund GmbH – Anteilserwerb durch Al Safa Horizon Technologies LLC, Dubai; Beurkundungsreife, Organvertretung, Vollmachtsvarianten und Gesellschafterliste

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

1. Anlass der Anfrage und Stand meiner Befassung

Ich bitte um eine gutachtliche Stellungnahme zu einer Angelegenheit, in der das Papier inzwischen eine stattliche Reise hinter sich hat, die Vertretungsfrage jedoch noch immer am Ausgangspunkt steht. Gegenstand ist der Erwerb bestehender Geschäftsanteile einer Berliner GmbH durch eine Gesellschaft aus Dubai. Die Urkunde ist bereits errichtet; die Frage nach ihrer ordnungsgemäßen Vorbereitung und die Frage nach einem jetzt verantwortbaren weiteren Vollzug müssen deshalb mit gehöriger zeitlicher Disziplin behandelt werden.

Mein Kollege, Notar Dr. Joris Wendt in Berlin, hat den Anteilskauf am 14. Oktober 2026 unter UVZ 527/2026 beurkundet. Die Beteiligten und Herr Kollege Wendt haben mich um fachkollegiale Mitprüfung gebeten und der Befassung des Instituts mit den nachstehend wiedergegebenen Unterlagen zugestimmt. Ich bin weder zum Amtsnachfolger noch zum Notarvertreter bestellt. Die Verantwortung für die bereits errichtete Urkunde und die von Herrn Kollegen Wendt eingereichte Liste wird durch meine Befassung nicht auf mich verlagert. Für eine möglicherweise erforderliche weitere Beurkundung ist noch keine abschließende Gestaltung vereinbart.

Ich möchte zunächst rekonstruieren, welche Nachweise vor dem damaligen Termin benötigt wurden. Sodann erbitte ich eine tragfähige Grundlage für die heute möglichen Schritte. Dabei sind weder eine zusätzliche Vollmacht noch eine Genehmigung bereits erteilt worden. Die unter den Abschnitten 8 bis 10 geschilderten Gestaltungen sind ausdrücklich Alternativen für das weitere Vorgehen. Ich bitte nicht darum, sie nachträglich als tatsächlichen Geschehensablauf zu behandeln.

2. Das deutsche Geschäft und die Beteiligten

Die Havelquarz Intelligenz & Grund GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 294518 B eingetragen. Ihr Stammkapital beträgt 50.000 EUR, eingeteilt in 100 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von jeweils 500 EUR. Nach der zuletzt aufgenommenen Liste vom 15. Mai 2025 hielt Mara Winter die Anteile 1 bis 60, Ole Henning die Anteile 61 bis 100. Geschäftsführerin ist Liv Brenner; ihre eigene Vertretungsbefugnis ist in diesem Vorgang nicht streitig.

Die GmbH entwickelt eine App für die Auswertung von Gebäudedaten und Wartungsprotokollen; Zugriffsereignisse werden in einer geschlossenen Blockchain dokumentiert. Sie betreibt keine Kryptowerte-Handelsplattform und nimmt keine Kundengelder entgegen. Daneben hält sie ein Büro- und Werkstattgebäude in Berlin-Spandau. Ein weiterer Grundstückserwerb wird erwogen. Dieser ist weder Gegenstand der vorliegenden Urkunde noch Grundlage einer Vollmacht zugunsten des ausländischen Erwerbervertreters. Die Bank verlangt allerdings eine nachvollziehbare Beteiligungslage, bevor sie über die Grundstücksfinanzierung entscheidet.

Die Erwerberin heißt Al Safa Horizon Technologies LLC. Sie ist nach den gelieferten Unterlagen eine in Dubai ansässige Mainland Limited Liability Company mit Trade Licence 985274 und Geschäftsanschrift Office 508, Creek Business Court, Al Garhoud, Dubai. Ihr operativer Geschäftssitz liegt nach den Angaben der Administration ebenfalls dort. Eine Gründung im Dubai International Financial Centre oder in einer anderen Freizone ist nicht vorgetragen. Ich bitte deshalb, die Gesellschaft nicht stillschweigend nach einer DIFC- oder ADGM-Musterordnung zu behandeln. Gesellschafter der LLC sind Khalid Rashid mit 70 Prozent und Salma Nasser mit 30 Prozent.

Mara Winter verkaufte die Anteile 1 bis 25 für 600.000 EUR, Ole Henning die Anteile 61 bis 75 für 360.000 EUR. Der Gesamtpreis beträgt 960.000 EUR. Bei wirksamer Übertragung hält die LLC 40 Prozent, Frau Winter 35 Prozent und Herr Henning 25 Prozent des unveränderten Stammkapitals. Die Abtretungen stehen jeweils unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Kaufpreiszahlung. Eine Kapitalerhöhung, weitere Einlageverpflichtung oder Garantie für Bankverbindlichkeiten wurde nicht vereinbart. Auf Erwerberseite erschien und unterzeichnete ausschließlich Yusuf Rashid. Er wurde dadurch nicht zum Geschäftsführer der deutschen GmbH.

3. Die vor dem Termin bekannten Vertretungsunterlagen

Der Satzungsauszug vom 14. März 2023 bezeichnet Yusuf Rashid und Maryam Al Noor als Manager. Für gewöhnliche Geschäfte innerhalb des genehmigten Budgets sind Einzelbefugnisse vorgesehen. Für unser Geschäft ist indessen folgende besondere Bestimmung enthalten: „Any purchase or disposal of shares in a company established outside the United Arab Emirates shall require joint execution by both managers and prior approval by the members.“ Nach dem unmittelbar folgenden Satz gilt dies unabhängig von der Höhe des Kaufpreises. Der Text unterscheidet somit zwischen Zustimmung der Gesellschafter und gemeinschaftlicher Abgabe der rechtsgeschäftlichen Erklärungen.

Der Auszug regelt ferner, ein Manager dürfe einen Bevollmächtigten für eine Handlung einsetzen, zu der er selbst befugt sei; die gemeinsame Zeichnung dürfe nicht durch ein bloßes Gesellschaftsschreiben umgangen werden. Änderungen der Manager und der aufgezeichneten Geschäftsführungsbestimmungen seien der zuständigen Stelle für die erforderlichen Registerverfahren vorzulegen. Die Trade Licence vom 30. September 2026 nennt demgegenüber im Kontaktfeld „Manager“ nur Yusuf Rashid. Sie gibt die Satzung nicht vollständig wieder und enthält keine ausdrückliche Regel über den Erwerb ausländischer Beteiligungen.

Am 6. Oktober 2026 beschlossen beide Gesellschafter der LLC einstimmig, den konkret bezeichneten Erwerb von 40 Prozent der Havelquarz-Anteile zu 960.000 EUR zu genehmigen. Zugleich sollte Herr Rashid alleiniger Manager werden und Frau Al Noor ausscheiden. Die Administration sollte die notarielle Änderung und die erforderlichen Registerschritte veranlassen. Herr Rashid wurde gebeten, am Berliner Termin teilzunehmen, sobald seine alleinige Abschlussbefugnis wirksam sei. Gerade eine Bestätigung, sämtliche Registerschritte seien schon am 6. Oktober abgeschlossen gewesen, enthält dieser Beschluss nicht.

Am 7. Oktober 2026 erklärten die beiden Gesellschafter vor einer notariellen Stelle in Dubai einen Nachtrag zum Memorandum of Association, Referenz DN-2026-1007-5638. Danach soll Yusuf Rashid alleiniger Manager sein; der am Vortag gebilligte Berliner Erwerb wird in den beabsichtigten Umfang seiner Befugnisse einbezogen. Frau Al Noor soll mit Wirksamkeit der Änderung ausscheiden. Die Administration soll den Nachtrag der zuständigen Lizenz- und Registerstelle vorlegen. Auch dieser Text bescheinigt nicht, dass die Eintragung oder sonstige behördliche Behandlung bereits am 7. Oktober abgeschlossen war.

4. Die zeitliche Nahtstelle zwischen Änderung und Unterzeichnung

Der später als einheitlicher Portal-Verlaufsbericht vorgelegte Vorgang DET-AM-2026-1008-4172 weist am 8. Oktober 2026, 11:24 GST, lediglich „received for processing“ aus. Am 13. Oktober, 15:06 GST, lautet der Status noch „under process“; eine Rückfrage zu den Identitätsdaten der ausscheidenden Managerin ist offen. Das Feld für den Abschluss ist leer. Am 20. Oktober, 12:42 GST, erscheint erstmals „completed“. Am 21. Oktober wurden die aktualisierten Firmendaten abgerufen, in denen nur noch Yusuf Rashid als Manager angezeigt wird. Keine dieser Statuszeilen enthält eine Rechtsauskunft zur Befugnis am 14. Oktober.

Beim Berliner Termin lagen die Septemberlizenz, der alte Satzungsauszug, der Gesellschafterbeschluss vom 6. Oktober, eine Kopie des Nachtrags vom 7. Oktober und der Eingangsbeleg vom 8. Oktober vor. Herr Rashid erklärte, die noch laufende Bearbeitung der geänderten Lizenz hindere seine alleinige Unterzeichnung nicht. Eine abschließende Stellungnahme örtlicher Rechtsberater hierzu lag nach dem Aktenvermerk von Herrn Kollegen Wendt nicht vor. Die Beteiligten wollten gleichwohl beurkunden. Die Niederschrift dokumentiert den Hinweis auf die Bedeutung wirksamer Vertretung und die Anforderung ergänzender Nachweise; eine zusätzliche vertragliche Bedingung „erst nach Registerabschluss oder Legalisation“ wurde nicht vereinbart.

Ich bitte ausdrücklich, die Stellung des Herrn Rashid zum 14. Oktober von seiner heutigen Stellung zu trennen. Die Ausstellung eines aktuellen Dokuments kann einen früheren Zustand belegen, muss es aber nicht. Umgekehrt ist der spätere Ausdruck eines früher wirksam gefassten Beschlusses nicht schon deshalb unbrauchbar, weil das Papier jung ist. Ich suche daher eine Prüfung der jeweiligen Rechtswirkung und ihres Beweises, keine Entscheidung allein nach dem auf einem Blatt sichtbaren Ausstellungsdatum.

5. Die Legalisationskette und ihr Bezugsdokument

Am 23. Oktober 2026 wurde unter DCR-2026-1023-9914 die Übereinstimmung einer Kopie des Nachtrags vom 7. Oktober mit der zum Vergleich vorgelegten Urkunde bestätigt. Der Text dieser Kopiebescheinigung erklärt nicht eigenständig, dass die Registerbearbeitung schon am 7. Oktober beendet gewesen sei, und enthält keine gesonderte gutachtliche Aussage zur Vertretungsbefugnis am Berliner Vertragstag. Die Bescheinigung bezieht sich weder auf die Septemberlizenz noch auf eine neue Fassung des deutschen Anteilskaufvertrags.

Die Vorbeglaubigung durch das Ministry of Foreign Affairs vom 25. Oktober trägt die Referenz MOFA-2026-1025-674821. Als Gegenstand wird die vorstehende Kopiebescheinigung über den Nachtrag bezeichnet. Die deutsche Legalisation des Generalkonsulats Dubai vom 28. Oktober, RK-LEGA-2026-1028-417, nimmt auf eben diese vorbeglaubigte Bescheinigung Bezug. Nach dem in der Akte wiedergegebenen Text bestätigt sie im bezeichneten Beglaubigungsweg die Echtheit der Unterschrift und des Dienstsiegels beziehungsweise Stempels. Eine Erklärung zur materiellen Einzelvertretung am 14. Oktober enthält sie nicht. Die Kette ging am 29. Oktober elektronisch und am 2. November im Originalkurierumschlag beim Notariat ein.

Die amtlichen Hinweise der deutschen Vertretungen in den VAE beschreiben einen Legalisationsweg für geeignete emiratische öffentliche Urkunden nach Vorbeglaubigung. Diesen tatsächlichen Weg möchte ich weder durch ein vermeintlich universelles Apostille-Erfordernis ersetzen noch über seinen Gegenstand hinaus ausdehnen. Ich bitte um Prüfung, welche Stelle hier wessen Unterschrift bestätigt, welches Ursprungsdokument daran angebunden ist und welche offene gesellschaftsrechtliche Aussage dadurch gerade nicht belegt wird. Das staatliche Siegel soll seinen Dienst tun; ich möchte ihm lediglich kein zweites, unbestelltes Amt als gesellschaftsrechtlicher Gutachter zumuten.

6. Gesellschaftsstatut und Inhalt der Abschlussbefugnis

Welches Recht bestimmt aus deutscher Sicht Existenz, Anerkennung und organschaftliche Vertretung dieser tatsächlich in Dubai ansässigen Mainland-LLC? Bitte legen Sie den kollisionsrechtlichen Ausgangspunkt und etwaige einschlägige staatsvertragliche Besonderheiten dar. Die deutsche Rechtswahl des Anteilskaufs soll nicht als Rechtswahl für die innere Organisation der Erwerberin gelesen werden. Die Gesellschaft soll auch nicht allein deshalb nach deutschem GmbH-Recht beurteilt werden, weil sie Anteile einer deutschen GmbH erwirbt.

Welche Bedeutung haben nach dem maßgeblichen Recht der einstimmige Beschluss vom 6. Oktober, der notarielle Satzungsnachtrag vom 7. Oktober, dessen Einreichung am 8. Oktober und der Abschluss des Verfahrens am 20. Oktober? Ist zu unterscheiden zwischen Wirksamkeit der Abberufung von Frau Al Noor, Bestellung des Herrn Rashid zum alleinigen Manager, Änderung einer Vertretungsregel und Publizität gegenüber Dritten? Welche dieser Fragen beantwortet die Trade Licence überhaupt? Ich bitte um die einschlägigen aktuellen Rechtsgrundlagen und, soweit verfügbar, aussagekräftige Rechtsprechung, nicht nur um eine Übersetzung des Verwaltungsstatus.

Falls die bisherige Gesamtzeichnung am 14. Oktober noch maßgeblich war: Handelte es sich um eine nach außen wirkende Vertretungsregel oder nur um eine interne Bindung, und welche Bedeutung hätte die in der deutschen Nebenakte bekannte Klausel? Falls sie durch den früheren Beschluss bereits verändert war: Auf welcher Grundlage konnte diese Veränderung zum maßgeblichen Zeitpunkt belegt werden? Bitte prüfen Sie gegebenenfalls einen Schutz des Geschäftsverkehrs oder zurechenbaren Rechtsschein anhand unserer konkreten Kenntnislage; die bloße Behauptung, Herr Rashid sei im Geschäftsleben stets der Ansprechpartner gewesen, soll nicht unbesehen zum Nachweis werden.

7. Welche Prüfung wäre vor der ersten Beurkundung geboten gewesen?

Hätte Herr Kollege Wendt die vorhandenen Unterlagen vor dem 14. Oktober als ausreichende Grundlage dafür ansehen dürfen, Herrn Rashid im Vertretungseingang als zur alleinigen Abgabe der Erwerbserklärungen berechtigt zu behandeln? Oder hätte er zwischen einer nur behaupteten Befugnis, einem noch zu führenden Nachweis und einem ausdrücklich vollmachtlosen Auftreten unterscheiden müssen? Welche konkrete Nachforderung oder rechtliche Klärung wäre durch den Widerspruch zwischen Satzung, Lizenz und laufendem Änderungsantrag veranlasst gewesen?

Ich habe dabei § 12 BeurkG und § 21 BNotO im Blick. Eine Bescheinigung soll nur das wiedergeben, was die zugrunde liegende Einsicht tatsächlich trägt. Ob ein fremdes Register im konkreten Zusammenhang eine hinreichende und vergleichbare Aussage enthält, ist für mich eine offene Frage. Ebenso bitte ich, § 17 Abs. 3 BeurkG nicht zu einer allgemeinen Pflicht zur Belehrung über jeden Inhalt ausländischen Rechts auszudehnen, aber auch nicht als Freibrief zu verstehen, den konkret hervorgetretenen Vertretungswiderspruch unbeachtet zu lassen.

Wenn eine Beurkundung trotz offenem Nachweis zulässig und von den Beteiligten gewünscht gewesen sein sollte: Wie wären Vertretungseingang, Erklärung des Erschienenen, Hinweis und weiterer Vollzugsauftrag

präzise voneinander abzugrenzen gewesen? Welche Rolle spielt es, ob die Befugnis tatsächlich bestand und nur ihr Nachweis fehlte oder ob die Vertretungsmacht selbst nicht bestand? Ich bitte um eine belastbare Unterscheidung zwischen zulässiger Dokumentation eines Risikos und einer Bescheinigung, für die dem Notar die notwendige Grundlage fehlte.

8. Künftiger Termin ohne Anreise des Managers

Herr Rashid möchte für einen weiteren Termin nicht nochmals nach Berlin reisen. Nur als künftige Variante steht im Raum, einen Berliner Bevollmächtigten einzusetzen. Zunächst würde ein von Herrn Rashid allein unterschriebenes Schreiben auf dem Briefpapier der LLC übersandt, das den Erwerb genau der bezeichneten Havelquarz-Anteile und gegebenenfalls eine ergänzende Erklärung zum Vertrag vom 14. Oktober erlaubt. Wie wäre das Vollmachtsstatut zu bestimmen, und wie verhält es sich zum Statut der Organvertretung desjenigen, der diese Vollmacht namens der LLC erteilt? Im nicht unterzeichneten Vorschlag der Corporate Administration vom 6. November wird Nora Albers als Vertreterin für einen weiteren Termin benannt. Der Vorschlag erklärt ausdrücklich keine Genehmigung des bisherigen Vertrags und belegt nicht die Befugnis seiner noch zu bestimmenden Aussteller.

Ich bitte getrennt um Prüfung einer Vollmacht im unterschriebenen Papieroriginal, eines eingescannten Originals, eines bloßen Ausdrucks einer PDF-Datei und eines mit elektronischer Signatur versehenen Dokuments. Bei der elektronischen Variante wären Signaturart, Identität des Signierenden, Integrität, erforderliche Anerkennung sowie die vorlegbare elektronische Originaldatei gesondert festzustellen. Ein ausgedrucktes Signaturbild soll nicht als Originalunterschrift oder als geprüfte elektronische Signatur behandelt werden. Welche Form ist für die Vollmacht materiell erforderlich, und welche Form ist für den notariellen Nachweis praktisch und rechtlich hinreichend?

Für die deutsche Formfrage erbitte ich eine Einordnung von § 167 Abs. 2 BGB im Verhältnis zur Beurkundung des Anteilskaufs nach § 15 Abs. 3 und 4 GmbHG und etwaigen Ausnahmen. Der vorliegende Erwerb bestehender Anteile ist keine GmbH-Gründung; die besondere Gründungsvollmacht nach § 2 Abs. 2 GmbHG möchte ich deshalb nicht ohne Weiteres übertragen. Die Frage nach formfreier Erteilung soll andererseits nicht dazu führen, Herkunft, Inhalt und gesellschaftsrechtliche Erteilungsbefugnis zu überspringen.

Eine zweite Variante wäre die öffentliche Beglaubigung von Herrn Rashids Unterschrift vor einer Stelle in Dubai mit nachfolgender Vorbeglaubigung und Legalisation. Wessen Identität und welche Handlung müsste diese Bescheinigung ausweisen? Welche Unterlagen müsste ein ausländischer Notar selbst prüfen, wenn zusätzlich eine inhaltliche Aussage zur Befugnis gewünscht wird? Würde eine reine Unterschriftsbeglaubigung die noch offene Frage beantworten, ob Herr Rashid die Gesellschaft bei der Vollmachtserteilung allein verpflichten durfte? Mein Zweifel ist gerade, dass sich eine fehlende Organbefugnis nicht durch feierlichere Beglaubigung derselben Einzelunterschrift vervielfältigen lässt.

9. Gemeinsame Erteilung, Delegation und begrenzte Ermächtigung

Als dritte Variante soll geprüft werden, ob Herr Rashid und Frau Al Noor gemeinsam eine auf den konkreten deutschen Vorgang begrenzte Vollmacht erteilen könnten. Frau Al Noor hat nach der jüngsten Nachricht lediglich Gesprächsbereitschaft signalisiert; eine gemeinsame Erklärung ist nicht abgegeben. Darf eine nach dem maßgeblichen Recht gemeinschaftlich auszuübende Organbefugnis durch gemeinsames Handeln auf einen Bevollmächtigten übertragen werden, und bestehen hierfür gesetzliche oder satzungsmäßige Schranken? Welche Wirkungen hätte es, wenn Frau Al Noor inzwischen wirksam ausgeschieden ist? Es soll nicht eine ehemalige Managerin vorsorglich mitunterzeichnen, ohne dass geklärt wäre, ob und in welcher Eigenschaft ihre Erklärung noch trägt.

Eine vierte Überlegung betrifft eine unmittelbar von beiden LLC-Gesellschaftern unterzeichnete Spezialvollmacht oder einen zusätzlichen Gesellschafterbeschluss. Können die Gesellschafter hier selbst rechtsgeschäftlich vertreten oder nur das zuständige Organ bestellen und intern ermächtigen? Reicht die Genehmigung des Erwerbs vom 6. Oktober bereits für eine solche Außenmacht, oder bedarf es eines eigenständigen Erteilungsakts durch das nach dem Gesellschaftsstatut zuständige Vertretungsorgan? Bitte differenzieren Sie Beschlusszuständigkeit, Geschäftsführungsbefugnis, Organvertretung und rechtsgeschäftliche Vollmacht.

Falls eine wirksame Vollmacht erreichbar ist, sollte sie Anteilspakete, Veräußerer, Gegenleistung und den Bezug auf UVZ 527/2026 ausdrücklich bezeichnen. Bitte klären Sie außerdem, ob Kauf, Abtretung, Annahme einer Abtretung, ergänzende Vertragsänderungen und die Erklärung einer Genehmigung unterschiedlich zu behandeln sind. Untervollmacht und eine Befreiung von Beschränkungen bei Mehrfachvertretung sollen nicht beiläufig in einer Generalklausel verschwinden. Ein und dieselbe Person soll hier nicht ohne gesonderte Prüfung Erwerberin und Verkäufer vertreten.

10. Einordnung des bestehenden Vertrags und möglicher Heilungsschritte

Sollte Herr Rashid am 14. Oktober tatsächlich keine hinreichende Einzelbefugnis gehabt haben, bitte ich um Prüfung, nach welchen kollisionsrechtlich berufenen Regeln die bis heute offenen Wirkungen des Vertretungshandelns und eine spätere Genehmigung zu beurteilen sind. Soweit deutsches Vertretungsrecht zur Anwendung kommt, erscheinen insbesondere §§ 177, 182 BGB einschlägig. Dabei sind materielle Formfreiheit einer Zustimmung und ein für die notarielle Tätigkeit erforderlicher beweiskräftiger Nachweis auseinanderzuhalten. Ich bitte nicht um die pauschale Antwort, jede Genehmigung eines beurkundeten Geschäfts müsse selbst wieder beurkundet werden.

Wer müsste eine etwaige Genehmigung für die LLC abgeben, welchem Empfänger gegenüber und bezogen auf welche Erklärungen? Müsste die heutige Organbefugnis des Genehmigenden erneut nachgewiesen werden? Wäre eine vom nunmehr wirksam allein vertretungsberechtigten Herrn Rashid erklärte Genehmigung denkbar, oder stehen Besonderheiten des berufenen Rechts entgegen? Eine aus der bloßen Kaufpreiszahlung hergeleitete stillschweigende Genehmigung möchte ich ohne Untersuchung von Kenntnis, Zurechnung und Erklärungswert nicht als erledigte Tatsache behandeln.

Die Kaufpreise wurden am 16. Oktober vom EUR-Konto der LLC mit 600.000 EUR und 360.000 EUR abgebucht; beide Verkäufer haben den vollständigen vorbehaltlosen Eingang am selben Tag bestätigt. Der Ausgangssaldo betrug 1.350.000 EUR, der Endsaldo 390.000 EUR. Das belegt den Zahlungsablauf, beantwortet aber nicht ohne Weiteres, wer eine Genehmigung abgeben durfte oder ob die Abtretungsbedingungen bei zuvor fehlender Vertretung bereits eine wirksame Verfügung ausgelöst haben. Falls eine neue Beurkundung statt einer Genehmigung vorzugswürdig sein sollte, bitte ich um die maßgeblichen Gründe und die Auswirkungen auf den bisherigen Vertrag und die Listendaten.

11. Gesellschafterliste, gerichtlicher Prüfungsumfang und weiterer Vollzug

Herr Kollege Wendt bescheinigte am 19. Oktober gemäß § 40 Abs. 2 GmbHG die Veränderungen und reichte die Liste elektronisch ein. Der Eingang wurde um 10:27 Uhr technisch bestätigt. Am 22. Oktober fragte das Registergericht nach dem zeitlichen Verhältnis von Satzungsänderung und alleiniger Unterzeichnung. Rechtsanwalt Dr. Niko Ahrens verwies am 27. Oktober auf die notarielle Mitwirkung und die bevorstehende Legalisation. Mit Beschluss vom 30. Oktober lehnte Rechtspfleger Armin Jay Wacker die Aufnahme ab; aus seiner Sicht war die Befugnis zum früheren Vertragstag nicht hinreichend erläutert.

Am 2. November erhob Herr Rechtsanwalt Ahrens für die deutsche GmbH eine als Erinnerung bezeichnete Eingabe mit ausdrücklichem hilfsweisem Beschwerdebegehren. Die Bekanntgabe des Beschlusses ist für

denselben Tag angegeben. Das Gericht bestätigte am 5. November den Eingang, ließ die Verfahrensbehandlung offen und setzte für die Ergänzung den 16. November. Die Liste wurde bislang nicht aufgenommen. Gemeint ist die Aufnahme in den Registerordner, nicht eine konstitutive Eintragung des Gesellschafterwechsels oder die Bestellung eines neuen deutschen Geschäftsführers.

Wie sind die eigenen Voraussetzungen der notariellen Bescheinigung von der begrenzten Prüfung des Registergerichts zu trennen? Ich bitte um Anwendung des Maßstabs aus BGH, Beschluss vom 18. März 2025 – II ZB 11/24, BGHZ 243, 237, Rn. 33 bis 38, auf die hier bekannten Unterlagen: Liegt eine ohne weitere Ermittlungen sichere, offensichtlich zweifelsfreie materielle Unrichtigkeit vor oder eine noch ungeklärte Nachweis- und Rechtsfrage? Welche Folgen hätte eine erfolgreiche Beschwerde für die eigenständige Prüfung des Notars? Eine gerichtliche Aufnahme soll nicht nachträglich zum Ersatz für die zuvor unaufgeklärte Vertretung werden.

Welche verfahrensrechtliche Behandlung verdient die bereits eingelegte Eingabe, und wer ist mit welchem eigenen Rechtsschutzinteresse beschwerdeberechtigt? Bitte unterscheiden Sie die Beschwerde nach §§ 58 ff. FamFG von der subsidiären Erinnerung nach § 11 Abs. 2 RPflG. Anforderungen des Grundbuchverfahrens nach § 29 GBO sollen nicht ohne Begründung auf dieses Listenverfahren übertragen werden. Falls ergänzende Erklärungen den materiellen Zustand erst später ändern, bitte ich um Hinweise zur richtigen Liste, zum erforderlichen Veränderungsvermerk und zum sachgerechten Umgang mit der ursprünglichen Bescheinigung. Ein bloßer Austausch des Datums wäre für mich keine Klärung.

12. Erbetenes Ergebnis und weitere Beschaffung

Ich wäre für eine nach Ausgangslage und Varianten getrennte Stellungnahme dankbar: zuerst die Beurkundungsreife vor dem 14. Oktober, sodann der heute belegbare Vertretungsstand, anschließend die möglichen Wege persönlicher Mitwirkung, Vollmacht oder Genehmigung und schließlich die daraus folgenden Schritte im Listenverfahren. Bei jeder noch benötigten Unterlage bitte ich um Angabe, welche konkrete rechtserhebliche Tatsache sie für welchen Zeitpunkt belegen soll, wer sie ausstellen oder erklären kann und welche Nachweisform erforderlich ist.

Bitte benennen Sie gesondert diejenigen Aussagen, die ohne eine Stellungnahme eines mit dem Recht einer Dubai-Mainland-LLC vertrauten Rechtskundigen nicht tragfähig getroffen werden können. Eine gutachtliche Auskunft zum Gesellschaftsrecht, eine Registerbescheinigung und eine Echtheitsbestätigung mögen im selben Umschlag reisen; sie sind deshalb noch nicht dieselbe Urkunde. Falls weitere tatsächliche Angaben benötigt werden, werde ich sie gezielt beschaffen lassen. Eine fehlende Antwort soll nicht durch eine Vermutung ergänzt werden, die später nur mit Aufwand aus einer öffentlichen Urkunde zu entfernen wäre.

Das Gericht erwartet die Ergänzung bis zum 16. November 2026. Ich bitte um Mitteilung, ob eine Bearbeitung in dieser Zeit möglich ist; eine Fristverlängerung ist weder bewilligt noch unterstellt. Bis zur Klärung ist kein Auftrag erteilt, für die LLC eine Genehmigung zu versenden oder die alte Liste durch eine neu datierte Fassung zu ersetzen. Für Ihre wissenschaftliche Unterstützung dieser, wie mir scheint, durchaus lehrreichen Begegnung zwischen Gesellschaftsverfassung und Beglaubigungskette danke ich Ihnen verbindlich.

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

Dr. Lennox Hieronymus von Tannried-Eichenau

Notar

13 Anlagenverzeichnis

1. 04_Register_Havelquarz.pdf – deutscher Registerstand und Ausgangsstruktur.

2. 06_Trade_Licence_September.pdf und 07_MOA_2023_Auszug.docx – Lizenz und bisherige gemeinschaftliche Zeichnung.

3. 08_Members_Resolution_06102026.pdf und 09_Notarieller_Nachtrag_MOA.pdf – Gesellschafterbeschluss und Nachtrag.

4. 10_DET_Bearbeitung_Chronologie.pdf und 25_Firmenansicht_21102026.png – Bearbeitungsverlauf und aktueller Abruf.

5. 11_Notarial_Certified_Copy.pdf, 12_MOFA_Attestation.pdf und 13_Deutsche_Legalisation.pdf – Kopiebescheinigung und Beglaubigungskette.

6. 14_SPA_Havelquarz_Beurkundet.docx – vollständige Urkunde vom 14. Oktober 2026.

7. 15_Zahlungsbelege_Havelquarz.pdf und 27_Mandant_Bankdruck.eml – Kontobewegungen und weitergeleitete Eingangserklärungen.

8. 16_Liste_Havelquarz.pdf und 17_Einreichung_Havelquarz.pdf – bescheinigte Liste und Übermittlung.

9. 18_Gericht_Frage_Zeitpunkt.pdf, 19_RA_Antwort_Legalisation.docx und 21_Nichtaufnahme_Beschluss.pdf – Anfrage, Stellungnahme und Ablehnung.

10. 22_Erinnerung_Beschwerde_Havelquarz.docx und 23_Gericht_Bearbeitungsnachricht.pdf – Rechtsbehelf und ergänzende Frist.

11. 24_Dubai_Auskunft_noch_offen.eml und 26_Notar_Aktenvermerk_Dubai.docx – Auskunftsstand und eigener Vollzugsvermerk.

12. 30_Rashid_erneuter_Termin_Vollmacht.eml bis 34_Kollegiale_Vorbesprechung_Dubai.pdf: Nachlieferungen vom 6. November zu Reiseverzicht, Originalbefund, nicht ausgeführter Spezialvollmacht und fachkollegialer Mitprüfung.

14 Nachweise zu den angesprochenen Prüfungsfragen

Deutsches Notarinstitut: Kontaktanschrift

Deutsche Vertretungen in den VAE: Internationaler Urkundenverkehr

Beurkundungsgesetz § 12 – Nachweise für die Vertretungsberechtigung

Beurkundungsgesetz § 17 Absatz 3 – ausländisches Recht

Bundesnotarordnung § 21 – Bescheinigungen

BGB § 167 – Erteilung der Vollmacht

BGB §§ 177 und 182 – Vertreter ohne Vertretungsmacht und Zustimmung

BGB § 182 – Zustimmung und deren Form

GmbHG § 40 – Liste der Gesellschafter

BGH, Beschluss vom 18.03.2025 – II ZB 11/24, BGHZ 243, 237, Rn. 33–38; Originalbeschluss bei DNotI

FamFG § 58 – Statthaftigkeit der Beschwerde

RPflG § 11 – Rechtsbehelfe